

1500567-58.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINE COSTA DE CAMARGO

Comarca: Angatuba

Foro: Foro de Angatuba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Angatuba

Foro de Angatuba

Vara Única

Rua Públio de Almeida Melo, 832, Angatuba - SP - cep 18240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500567-58.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-58.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRIS MATEUS DE FREITAS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caroline Costa de Camargo

Vistos.

CHRISTERFAN HENRIQUE DE FREITAS MEIRA e CRIS MATEUS DE FREITAS SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque em data incerta, porém antes do dia 18 de abril de 2021, em local incerto, porém nesta Cidade e Comarca de Angatuba, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.

Ainda, noticiam os autos que, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 20h40min, na rua João Batista Bregie, 209, Vila Maciel, nesta cidade e comarca de Angatuba, os réus, previamente conluiados e com unidades de desígnios, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 113 porções de "crack, totalizando 12,54 gramas e uma porção de "maconha", totalizando 9,52 gramas.

Segundo consta na inicial acusatória os acusados são irmão e, diante de dificuldades financeiras, decidiram comercializar entorpecentes a potenciais usuários, revezando-se nas funções e anotando as vendas em um caderno.

No dia dos fatos, Cris Mateus deixou as drogas na residência e estava caminhando pela rua quando foi abordado por guardas municipais. Considerando as denúncias que pesavam contra o réu, os guardas o questionaram sobre a eventual traficância exercida pelo réu, momento em que ele confessou que tinha drogas em sua casa e estava vendendo maconha e crack na região da Vila Nova juntamente com seu irmão

Christefam.

Ato contínuo, os guardas acompanharam Cris Mateus até sua casa, e surpreenderam Christerfan, que estava no local a espera de potenciais clientes.

Franqueada a entrada dos guardas na residência dos réus, os agentes policiais encontraram uma pochete contendo R\$15,00 (quinze reais) em espécie e algumas pedras de crack na sala. Já no dormitório, dos acusados, foram localizadas mais pedras de crack, totalizando 113 porções da drogas, além de uma porção de maconha e mais R\$25,00 (vinte e cinco) reais em espécie. Ainda, foi localizado um caderno com anotações referentes a contabilidade das vendas dos entorpecentes e pequenas sacolas plásticas comumente utilizadas para o fracionamento e armazenamento das drogas.

Oferecida a denúncia (fls. 184/186), os réus foram notificados (fls. 195/196) e ofertaram defesa prévia às fls. 201/202.

O recebimento da peça acusatória ocorreu em 03/05/2022 (fls. 214/216), sendo que os réus não foram localizados para citação (fls. 257/258), tendo sido determinado o prosseguimento do feito independente da citação dos acusados, considerando que eles mudaram de endereço sem informar ao presente juízo.

Na data de hoje foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e formuladas as alegações orais finais pela acusação e pela defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação (fls. 15/16) e laudos periciais de fls. 109/112 e 145/152, corroborados pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre os réus.

A testemunha Luiz Gustavo Barbosa Lima, guarda municipal, afirmou que estava a serviço com o guarda Paulo, quando depararam com o réu Cris Mateus andando pela rua Marcílio Jose de Oliveira e, diante das diversas denúncias que pesavam contra ele, resolveram aborda-lo. Durante revista pessoal, nada foi encontrado com o acusado, no entanto, Cris Mateus, quando questionado, confessou que tinha drogas em sua casa. Ato contínuo, dirigiram-se até a residência do réu e, ao chegar no local depararam-se com o acusado Christerfan e Marcos Vinicius, que evadiu-se do local ao notar a presença dos guardas municipais. Dentro da residência dos réus, foram localizadas, na sala, algumas pedras de crack e R\$15,00 (quinze reais) em espécie. No dormitório dos irmãos, encontraram mais pedras e crack, uma porção de maconha, a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco reais), um caderno com anotações relativas as vendas dos entorpecentes e dois aparelhos celulares. Esclareceu que, no total, lograram apreender 113 pedras de crack. Afirmou que os réus confessaram serem donos da droga apreendida, momento em que foi dada voz de prisão aos acusados, sendo eles conduzidos à delegacia de polícia.

Os réus não foram citados e intimados do presente ato, eis que, conforme certidões de fls. 257/258, mudaram de endereço sem comunicação prévia a este juízo, desrespeitando, portanto, o que fora determinado em decisão que concedeu liberdade provisória aos acusados (fls. 52/56). Assim, a decretação da revelia dos réus é medida que se impõe.

Apesar da decretação de revelia, compareceram espontaneamente ao ato e, em sede de interrogatório, ambos CONFESSARAM a acusação em sua integralidade, aduzindo, no entanto, que estavam vendendo drogas por necessidade financeira.

Assim, não restam dúvidas de que os acusados estavam de posse dos entorpecentes indicados às fls. 12/13, sendo certo, ainda, que a intenção deles era praticar a mercância ilegal das drogas.

Ademais "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza

nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP, Apelação nº.0002713-11.2014.8.26.0081, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. GrassiNeto, j. em 17/08/2017).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, consoante a própria confissão dos acusados, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas. Ademais, observa-se que a quantidade de substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, permitem o reconhecimento do delito acima.

Desta forma, a coligação das provas contidas - nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática da conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Por outro lado, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, exige-se que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado, sendo as vontades, portanto, distintas.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências, trazidas por Renato Marcão em sua obra Tóxicos (São Paulo: Saraiva, 6ª. ed., 2009, p. 256 e 260):

"O delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser comparado a um mero concurso de agentes, sendo necessária para sua caracterização a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado" [TJSP, Ap. 295.901-3/1-00, 6ª Câmara, j. 6-4-2000, rel. Des. Barbosa Pereira, RT 779/571].

"Configura-se com o animus associativo, isto é, um ajuste prévio, no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdade, em que a vontade de se associar sobrepaire, mas coexista com a vontade necessária à prática do crime visado" [TJSP, Ap. Crim. 210.425-3/7, 4ª Câmara, j. 10-6-1997, rel. Des. Bittencourt Rodrigues, RT 745/539].

"Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada" [STF, ROHC 75.236-5/AM, 1ª T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º-8-1997, RT 749/584]" (Tóxicos, São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2009, p. 256 e 260).

Na mesma linha, leciona Damásio de Jesus: "Elementos subjetivos do tipo O primeiro é o dolo, vontade consciente de concretizar a associação. Há um segundo elemento subjetivo do tipo, contido na expressão 'para o fim de praticar' [crimes dos arts.33, caput e § 1º, 34 e 36 desta Lei]. Sem a finalidade especial o fato é atípico. Nesse sentido: RT 532:381. Assim, a figura típica exige a presença do ânimo associativo, i. e., 'de um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a prática do crime visado' [Vicente Greco Filho, Tóxicos, cit., 1979, p 104]" (Lei Antidrogas Anotada, São Paulo: Saraiva, 9ª ed., revista e atualizada, 2009, p. 160).

A elementar "reiteradamente ou não", prevista no art. 35, "caput", não tem o significado de que toda e qualquer união destinada à prática do tráfico ilícito de drogas caracterize o delito de associação para o mesmo tráfico, pois a união, o acordo de vontades destinado ao cometimento do comércio ilícito, sem a comprovação de uma vontade distinta, organizada no sentido de constituição de uma associação voltada ao mesmo tráfico (vontade, no caso, presente na elementar "associarem-se"), caracteriza mero concurso de agentes (CP, art. 29, "caput") destinado à realização de um dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º e 34, ambos de tal Lei, hipótese em que somente um destes (delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34) se consuma; e, para a caracterização da infração penal de associação para o tráfico, exige-se, consoante já exposto, um dolo distinto, separado do cometimento em si do tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que não haja reiteração de conduta, sendo este o significado da primeira elementar ora mencionada ("reiteradamente ou não").

São situações distintas, portanto, sendo o ato de se associar para o tráfico, o qual exige prova concreta (separada), uma coisa, e o de praticar efetivamente o tráfico ilícito, outra; caso dois ou mais agentes, por exemplo, atuem em conjunto

para vender drogas, sem a constituição de uma associação destinada ao comércio ilícito, ocorre mero concurso de agentes para o cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", e, na hipótese de além de a venda em si da substância ilícita, eles estabelecerem um vínculo associativo, organizado, distinto, destinado às vendas, a conduta criminosa descrita no art. 35, "caput", também se caracteriza. Aliás, sendo o momento consumativo do crime de associação para o tráfico a ocasião em que os agentes se associam para a prática dos delitos previstos nos arts. 33, "caput" e § 1º, e 34, ambos de tal Lei (conforme lição de Damásio de Jesus sobredita), o crime previsto no art. 35, "caput", do mesmo Diploma Legal, pode ocorrer sem que o agente pratique efetivamente os crimes descritos nos dispositivos de lei supramencionados (arts. 33, "caput" e § 1º, e 34).

Quanto ao momento consumativo do crime, ensina Damásio de Jesus: "Momento consumativo Ocorre com a associação. Na expressão de Italo Galli, no 'momento associativo' [JTACrimSP, 54:351]. Nesse sentido: RT, 634:277; RJTJSP, 72:316; STJ, REsp 3.943, 5ª. Turma, DJU, 5 nov. 1990, p. 12437, independentemente de eventual prática dos crimes pretendidos pelo bando. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348. Sob esse aspecto, trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, natureza extraída do elemento subjetivo do tipo 'para o fim de...'. Nesse sentido: RJTJSP, 69:348" (op. cit., p. 161/2).

Ainda, tenho que, para a comprovação do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, são necessários elementos concretos de prova no sentido de existência do referido vínculo (associativo) entre os agentes, tais como interceptações telefônicas anteriores ou em andamento, pedidos de busca e apreensão anterior, realizações de campanhas em datas anteriores, apreensão de eventual documentação comprobatória e até mesmo apreensão, em data anterior, de drogas pertencentes aos investigados, não bastando, desse modo, meras informações genéricas e anônimas dando conta de que os mesmos agentes vinham praticando a mercancia ilícita. Ademais a doutrina e a jurisprudência, quase que de forma unânime, exigem a comprovação de dois requisitos para a caracterização de delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, sendo eles estabilidade e permanência, os quais não ficaram comprovados na conduta dos acusados.

Sobre a necessidade de prova de tais requisitos (estabilidade e permanência) na espécie, segue o posicionamento da jurisprudência:

"Apelações do Ministério Público e de um dos réus Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo Precedentes Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g). Materialidade e autoria bem demonstradas. Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa Desclassificação para uso pessoal. Impossibilidade Finalidade mercantil Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto Regime fechado Necessidade. Recursos não providos" (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES- RÉUS QUE TRANSPORTAVAM E GUARDAVAM 11 PORÇÕES DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA- CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE FABRICAÇÃO, PRODUÇÃO, PREPARO OUTRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES CONDUTAS NÃO COMPROVADAS NOS AUTOS OBJETOS APREENDIDOS QUE SE DESTINAVAM À SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS TÓXICOS ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 34 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA O RÉU NIVALDO POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-SP- APL:30038922720138260286SP3003892-27.2013.8.26.0286, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 29/10/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2015).

Ainda nesse prisma: “O crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que a associação entre os agentes ocorra de forma estável ou em caráter permanente, caracterizando a reunião eventual mero concurso de pessoas. No caso, tendo as instâncias ordinárias, após exame das provas dos autos, constatado a existência de estabilidade e permanência entre o agravante e outros indivíduos, inviável a reversão do julgado ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.” [AgRg no AREsp 303.213/SP, 5.^a T, rel. Marco Aurélio Bellizze, DJ 08.10.2013).

Assim, não havendo prova suficiente para a condenação, a absolvição, em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11343/03, é de rigor.

Diante de todo o exposto, comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11. 343/06, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que os acusados não possuem maus antecedentes e que as demais circunstâncias lhes são favoráveis ou neutras. Portanto, fixo a pena-base no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão dos réus, bem como menoridade relativa do acusado Cris Mateus. No entanto, a pena não pode ser reduzida, já que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n.º. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). Por isto, a pena intermediária deve ser mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (setecentos) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Entendo, no entanto, estar presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista a primariedade dos agentes, não haver condenações transitadas em julgado ou outros elementos que provem serem os autores integrantes de facção criminosa ou que se dediquem a atividades criminosas. Portanto, não há motivos que impeçam a redução no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Logo, fixa-se a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n.º. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, porquanto “a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena” (STF, Habeas Corpus n.º. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27/06/2012), a quantidade da pena corporal imposta, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçosa a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal.

Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no recente julgamento do HC n.º. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 23/06/2016), firmou o entendimento de que “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”; logo, “O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa”. De seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça “a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça” (Petn.º. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado n.º. 512 de sua súmula.

No presente caso, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, haja vista que os denunciados preenchem os requisitos previstos nos incisos do artigo 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos, o crime ao qual foram condenados não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, os réus não são reincidentes em crime doloso e as circunstâncias judiciais são a eles favoráveis, de forma a indicar ser essa substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito. Restando a pena definitiva em patamar superior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial, e b) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, ex vi dos artigos 43, caput, incisos I e IV, e parágrafo 2º, in fine, 45, parágrafo 1º, e 46, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno os acusados CRIS MATEUS DE FREITAS SOUZA e CHRISTERFAN HENRIQUE DE FREITAS MEIRA, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída na forma acima indicada, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes no valor mínimo legal.

Restando a pena definitiva em patamar superior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial, e b) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, ex vi dos artigos 43, caput, incisos I e IV, e parágrafo 2º, in fine, 45, parágrafo 1º, e 46, do Código Penal.

Os réus poderão recorrer em liberdade, porquanto a pena aplicada diverge da privativa de liberdade e ausentes os requisitos ensejadores da aplicação da cautelar extrema.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. Lance-se o nome dos acusados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários no valor máximo previsto na tabela, em favor da defensora dos réus.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Angatuba, 22 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA